

江苏省海安市人民法院

民事判决书

(2025)苏0685民初4602号

原告：中国银行股份有限公司海安支行，住所地海安市长江中路18号，统一社会信用代码91320621703740435Q。

负责人：张晟成，该行行长。

委托诉讼代理人：徐天舒，江苏锦润律师事务所律师。

委托诉讼代理人：崔传官，江苏锦润律师事务所律师。

被告：陶建宏，男，1980年10月28日出生，居民身份证号码320621198010282415，住海安市城东镇品建村11组2号。

被告：顾远燕，女，1979年2月23日出生，居民身份证号码320621197902232427，住海安市城东镇品建村11组2号。

被告：南通久和房地产开发有限公司，住所地海安市海安镇安平西路2号，统一社会信用代码913206215617655801。

法定代表人：郝昀，该公司董事长。

委托诉讼代理人：李进玲，江苏紫石律师事务所律师。

委托诉讼代理人：姜同泉，江苏紫石律师事务所实习律师。

原告中国银行股份有限公司海安支行（以下简称中行海安支行）与被告陶建宏、顾远燕、南通久和房地产开发有限公司（以下简称久和公司）金融借款合同纠纷一案，本院于2025年5月8日立案后，依法适用简易程序，于同年7月24日公开开庭进行了审理。原告中行海安支行的委托诉讼代理人崔传官，被告陶建宏、久和公司的委托诉讼代理人李进玲、姜同泉到庭参加诉讼。被告顾远燕经本院传票传唤无正当理由

当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

原告中行海安支行向本院提出诉讼请求：1. 判令被告陶建宏、顾远燕立即归还原告欠款合计 351080.31 元，其中包括所欠贷款本金 336717.16 元、利息 13058.59 元、本金罚息（逾期利息）789.94 元、利息罚息（复利）523.62 元（暂算至 2025 年 4 月 8 日）及以本金 336717.16 元及利息 13058.59 元之和 349775.75 元为基数，按照合同约定的逾期利率标准，计算自 2025 年 4 月 9 日起至被告实际履行之日止的逾期利息及复利；2. 判令被告陶建宏、顾远燕支付本次案件的律师代理费用 27800 元；3. 判令被告久和公司对原告陶建宏、顾远燕的还款义务承担连带责任；4. 本案诉讼费用由被告承担。审理中，因被告陶建宏称应诉后向原告中行海安支行支付 14000 多元，原告中行海安支行经核实确认收到还款 14846.97 元，截止 2025 年 7 月 24 日，被告陶建宏欠贷款本金 328598.23 元、利息 10961.21 元、本金罚息（逾期利息）909.28 元、利息罚息（复利）574.57 元，并对诉讼请求第一项进行了相应调整，即要求被告陶建宏、顾远燕归还尚欠借款本金 341043.29 元，并支付以本金 328598.23 元、利息 10961.2 元之和 339559.44 元为基数，按照合同约定的逾期利率标准，计算自 2025 年 7 月 25 日起被告实际履行之日止的逾期利息及复利。事实与理由：原告与被告系金融借款合同关系。被告陶建宏、顾远燕为购买被告久和公司开发的位于海安镇永安南路 69 号 7 幢 2704 室房屋向原告申请贷款，顾远燕为案涉借款共同还款人。2013 年 6 月 3 日，被告陶建宏作为借款人与原告签订 2013 年中银借字 AAAA052305 号《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》。贷款合同约定由原告向被告发放 480000 元贷款，贷款期限 360 个月。被告久和公司为案涉贷款提供阶段性连带责任保证，自借款人办妥本合同项下贷款所购房屋抵押登记手续并且

贷款人收到他项权证之日起或自借款人办妥本合同项下贷款所购房屋预告抵押登记手续之日起，保证人在本合同项下不再承担新的保证义务和责任。原告按照合同约定足额发放贷款，被告未按期还款。至2025年4月8日，欠付本息、罚息（复利）合计351080.31元。

被告陶建宏辩称，我昨天打款14000元给原告，争取在半年内将逾期利息还掉，因为经济困难一直未能办理产权证，在半年内将房产证办好手续，另外正常归还贷款。

被告顾远燕未到庭参加诉讼，亦未发表答辩意见。

被告久和公司辩称，一、根据合同约定，作为保证人的我公司并不存在任何一种违约事件，原告要求我公司承担律师费、诉讼费无依据。1. 贷款人未依约还款，原告未依约通知保证人履行保证责任；2. 我公司只有在不按合同规定及时履行保证责任的情况下，才可认定为违约，原告在诉讼前未通知我公司承担保证责任而是直接起诉，造成我公司无法及时履行，不能视为我公司违约。二、我方为阶段性连带责任保证人，被告陶建宏、顾远燕至今恶意不办理不动产权证及抵押登记，造成物的担保落空，人为加重我方责任，应予纠正。案涉房产2015年5月28日我公司就向相关部门办理产权证所有的备案手续，2016年1月21日我们向两被告交房，他们随时可以办理产权证，并且我们多次催促他办理，但至今未办理。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：

被告陶建宏、顾远燕系夫妻关系。2013年5月20日，被告陶建宏、顾远燕与被告久和公司签订《商品房买卖合同》（备案合同编号：20130500481）一份，合同主要约定，被告陶建宏、顾远燕向被告久和公司购买位于海安镇永安南路69号新城尚府7幢2704室房屋一套（建筑面积101.18平方米），房价总价692838元，买受人在签订本合同的当日支付不低

于总房款的 30.72%，计 212838 元，并准备好办理 69.28%，计 480000 元贷款所需资料，于合同签证后 7 日内办理完贷款手续，并将贷款汇至出卖人账户，否则视为买受人违约，出卖人应在 2015 年 5 月 28 日前交付房屋。同年 6 月 3 日，海安支行与陶建宏、久和公司签订《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》（编号 2013 年中银借字 HAAA052305 号），主要内容为：1、陶建宏向中行海安支行借款 480000 元用于购买海安镇永安南路 69 号 7 幢 2704 室房屋，贷款期限 300 个月；2、利率为浮动利率（基准利率下浮 15%），逾期利率为贷款利率上浮 50%，复利计算方式为（本金+应付未付利息）×实际天数×年罚息利率/360；3、借款人违约时，海安支行有权宣布贷款提前到期，并要求借款人承担律师费等实现债权的费用；4、借款人以所购房产向贷款人提供抵押，久和公司提供阶段性连带责任保证，保证范围包括本金、利息、罚息、律师费等，保证期间为债务履行期届满后两年，自抵押登记完成之日起终止。

2013 年 6 月 25 日，原告中行海安支行按约发放 480000 元贷款至久和公司账户。此后被告陶建宏曾因未能及时还款导致违约，此次再次违约，导致原告起诉。原告起诉后，被告陶建宏归还原告本息 14846.97 元。

另查明，被告久和公司于 2016 年 1 月向被告陶建宏、顾远燕交付房屋及相应权证办理手续，被告陶建宏、顾远燕一直未办理产权证和抵押登记。

原告中行海安支行为本案诉讼，支付律师代理费 27800 元。

以上事实有原告中行海安支行提交的《贷款已还款明细清单》、《中国银行个人贷款申请表》、《中国银行海安支行零售贷款面谈确认表》、《中国银行海安支行零售贷款面签确认表》、《提款申请和划款委托书》、《共有人承诺函》、《共同还款承诺函》、两被告身份证复印件、结婚证复印件、

《商品房买卖合同》、《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》、《零售贷款借款借据》、贷款查询列表打印件、律师费计算明细以及《海安律师服务收费指导标准表》、委托代理合同及当事人陈述等在卷佐证。

本院认为：原告中行海安支行与被告陶建宏、久和公司所签订的《个人一手住房贷款合同》系各方当事人真实意思表示，并未违反法律、行政法规的禁止性规定，应认定为合法有效，各方当事人应按约全面履行义务。原告中行海安支行按约向被告陶建宏发放了贷款，被告陶建宏应当按约及时向原告中国银行还本付息，逾期还款的，还应按约支付逾期利息及复利，并支付原告律师代理费。被告顾远燕签署了共同还款承诺书，系债务加入，应对被告陶建宏的还款义务承担共同还款责任。

2013年6月签订的案涉《个人一手住房贷款合同》，系基于2013年5月20日被告之间所签订并经登记备案的《商品房买卖合同》，是被告陶建宏为了向原告贷款购房而签订，两合同组合构成了按揭贷款合同。被告久和公司为案涉借款提供了阶段性连带责任保证，其保证合同成立有效。在案涉按揭贷款合同中，久和公司的保证责任虽然仍在约定了保证期间内，但本院认为可认定案涉房屋的抵押条件成就，原告中行海安支行可以通过享有案涉房屋的拍卖、变卖价款的优先权实现债权，可以免除久和公司的阶段性保证责任。这是因为：1、案涉商品房买卖合同亦经备案登记，案涉商品房成为预抵押登记的房屋，被告久和公司在2016年1月即将案涉房屋交付被告陶建宏，同时亦将相应产权办理手续一并交付，案涉房屋已经符合办理产权登记及抵押登记的条件，被告陶建宏、顾远燕在办理案涉房屋产权登记时，会形成不动产转移登记与抵押权登记合并办理；2、因主债务人陶建宏、顾远燕自身原因在近十年的时间里急于办理产权登记及抵押登记，应视为抵押条件成就，银行作为案涉房屋抵押预

告登记的权利人可优先受偿，其权益按照《个人一手住房贷款合同》订立的初衷，没有受到损害；3、因被告陶建宏、顾远燕怠于办理产权登记而无限延长被告久和公司阶段性担保的担保责任，与设立阶段性担保制度的宗旨相悖，有失公允，亦会造成久和公司承担责任后的追偿累讼；4、被告陶建宏怠于办理产权登记导致的损失及扩大的损失，亦应由被告陶建宏、顾远燕最终承担。故对原告中行海安支行要求被告久和公司承担阶段性保证责任的诉讼请求，本院认为不予支持为妥。

被告顾远燕经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，依法视为其放弃对事实抗辩，对证据质证的权利，不利后果由其自行承担。

依照《中华人民共和国民法典》第一百五十九条、第三百九十四条、第三百九十五条、第四百一十条、第四百一十三条、第五百零九条、第六百六十七条、第六百六十八条、第六百七十四条、第六百七十五条、第六百七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条规定，判决如下：

一、被告陶建宏、顾远燕于本判决发生法律效力之日起十日内归还原告中国银行股份有限公司海安支行欠款本金328598.23元，支付利息10961.21元、本金罚息（逾期利息）909.28元、利息罚息（复利）574.57元以及逾期利息及复利（以339559.44为基数，按照合同约定的逾期利率标准，自2025年7月25日起计算被告实际清偿之日止）；

二、被告陶建宏、顾远燕于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告中国银行股份有限公司海安支行律师代理费损失27800元；

三、原告中国银行股份有限公司海安支行对被告陶建宏、顾远燕所购商品房（海安镇永安南路69号7幢2704室）的拍卖、变卖价款在上述一、二两项范围内享有优先受偿权；

四、驳回原告中国银行股份有限公司海安支行的其他诉讼请求。

案件受理费 6984 元，减半收取 3492 元，由被告陶建宏、顾远燕共同负担，于本判决发生法律效力之日起十日内交纳至本院。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院。同时应按照本院提供的上诉案件诉讼费用交纳通知书确定的银行账号，向该院预交上诉案件受理费。

审 判 员 许金海

二〇二五年七月三十一日

本件与原本核对无异

法 官 助 理 王乙策

书 记 员 胡茂梅

